

Expedientes de Clientes/ usuarios **BAJO RIESGO** (= SIMPLIFICADO)

La identificación de Clientes o Usuarios considerados como de **bajo Riesgo** a que se consistirán en integrar los expedientes de identificación de sus Clientes o Usuarios, **únicamente con los datos** señalados en los **Anexos 3, 4, 4 Bis, 5, 6, 6 Bis, 7 Bis u 8 de las Reglas**, según corresponda de acuerdo con el tipo de Cliente o Usuario de que se trate...persona física, moral, etc,etc . así como **los relativos a la identificación** y, en su caso, la **de su representante, apoderados legales, delegados fiduciarios o de las personas que realicen el acto u operación a nombre de dicha persona moral.**

Quienes realicen las Actividades Vulnerables, estarán obligadas a **solicitar a los Clientes o Usuarios** considerados como de bajo Riesgo les **sean presentados en original o en copia certificada por Fedatario Público** los documentos de los que se desprendan los datos como requisito previo o al momento de celebrar el acto u operación. (SUGIERO INCLUIR UN CHECKAR DE QUE EL TRABAJADOR/VENDEDOR DE LA EMPRESA haya tenido a la vista los documentos originales o en copia Certificada de los documentos como requisito para celebrar la operación u acto con el cliente /usuario.

Todo lo anterior procederá cuando quien realice la Actividad Vulnerable haya establecido en su MANUAL de POLITICAS los criterios y elementos de análisis con base en los cuales considere a tales Clientes o Usuarios como de bajo Riesgo.

RIESGO MEDIO Y/o ALTO

Cuando el Cliente o Usuario NO sea de BAJO RIESGO quienes realicen la Actividad Vulnerable integrarán el expediente de identificación del Cliente o Usuario con la **totalidad de la información y documentación** que corresponda, en términos de lo siguiente:

Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán integrar y conservar un expediente único de identificación de cada uno de sus Clientes o Usuarios integrándolo de manera previa o durante la realización de un acto u operación o, en su caso, con anterioridad o al momento del establecimiento de una Relación de Negocios

I. Cliente o Usuario = **persona física y de nacionalidad mexicana o de nacionalidad extranjera con las condiciones de residente temporal o residente permanente**, se deberán **capturar datos e incluir copia de** los documentos del **Anexo 3**

ANEXO 3

DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE O USUARIO, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS FÍSICAS.

a) **Datos de identificación**, consistentes en:

- i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y apellidos que correspondan tratándose de personas de nacionalidad extranjera;
- ii) Fecha de nacimiento;
- iii) País de nacionalidad;
- iv) País de nacimiento;
- v) Clave Única de Registro de Población, cuando cuente con ella;
- vi) Actividad, ocupación, profesión o giro del negocio al que se dedique el Cliente o Usuario;
- vii) Domicilio particular, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población; entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso, y código postal;
- viii) Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia y, en su caso, extensión;
- ix) Correo electrónico, cuando cuente con éste;
- x) Firma autógrafa del Cliente o Usuario;
- xi) En su caso, Clave del Registro Federal de Contribuyentes.

b) **Documentos de identificación**, consistentes en copia de alguno de los siguientes:

- i) Credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral;

- ii) Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores;
- iii) Cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública;
- iv) Documento migratorio vigente que corresponda, tratándose de personas extranjeras.

En el caso de **extranjeros**, además de lo anterior, se deberá recabar el documento que acredite su legal estancia en el país, cuando así corresponda.

II. Cliente o Usuario = persona moral de nacionalidad mexicana, se deberá capturar los datos e incluir copia de los documentos del Anexo 4

ANEXO 4

DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE O USUARIO, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

a) **Datos de identificación**, consistentes en:

- i) Denominación o razón social;
- ii) Fecha de constitución;
- iii) País de nacionalidad;
- iv) Clave del Registro Federal de Contribuyentes;
- v) Actividad, objeto social u objeto social preponderante;
- vi) Domicilio social, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población; entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso, y código postal;
- vii) Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia y, en su caso, extensión;
- viii) Correo electrónico, cuando cuente con éste;
- ix) Nombre completo, sin abreviaturas, del representante legal o apoderado que celebre el acto u operación;
- x) Clave del Registro Federal de Contribuyentes del representante legal o apoderado;
- xi) Clave Única de Registro de Población del representante legal o apoderado, cuando cuente con ella;
- xii) Nacionalidad del representante legal o apoderado;
- xiii) Fecha de nacimiento del representante legal o apoderado;
- xiv) Firma autógrafa del representante legal o apoderado.

b) **Documentos de identificación**, consistentes en copia de los siguientes:

- i) Acta constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio y, en su caso, sus modificaciones;
- ii) Poder notarial vigente del representante legal o apoderado que celebre el acto u operación;
- iii) Identificación oficial vigente del representante legal o apoderado, conforme a lo señalado en el Anexo 3 de las presentes Reglas;
- iv) Cédula de identificación fiscal o constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes;
- v) Comprobante de domicilio del domicilio social.

 Regla maestra

El expediente simplificado NO es la regla general.

Solo aplica **si y solo si** el Cliente o Usuario es **persona moral mexicana**, es **clasificado como de bajo Riesgo**, y **esa clasificación está documentada en el MANUAL DE POLITICAS** . Si el cliente deja de cumplir esos criterios, **se migre de inmediato al expediente completo**.

II Bis. Cliente o Usuario = **persona moral mexicana de derecho público**, capturar **datos e incluir copia** de los documentos del **Anexo 4 Bis**.

ANEXO 4 BIS

DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE O USUARIO, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS MORALES MEXICANAS DE DERECHO PÚBLICO.

a) **Datos de identificación**, consistentes en:

- i) Denominación o razón social;
- ii) Fecha de constitución o creación;
- iii) País de nacionalidad;
- iv) Clave del Registro Federal de Contribuyentes, cuando cuente con ella;
- v) Actividad, objeto o funciones que realice;
- vi) Domicilio, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población; entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso, y código postal;
- vii) Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia y, en su caso, extensión;
- viii) Correo electrónico, cuando cuente con éste;
- ix) Nombre completo, sin abreviaturas, del servidor público, funcionario o representante que celebre el acto u operación;
- x) Cargo o puesto del servidor público, funcionario o representante que celebre el acto u operación;
- xi) Fecha de nacimiento del servidor público, funcionario o representante que celebre el acto u operación;
- xii) Firma autógrafa del servidor público, funcionario o representante que celebre el acto u operación.

b) **Documentos de identificación**, consistentes en copia de los siguientes:

- i) Documento oficial que acredite la creación, constitución o existencia de la persona moral de derecho público;
- ii) Documento oficial que acredite las facultades del servidor público, funcionario o representante que celebre el acto u operación;
- iii) Identificación oficial vigente del servidor público, funcionario o representante que celebre el acto u operación;
- iv) Comprobante de domicilio.

III. Cliente o Usuario = **persona física extranjera (Visitante** , es decir no residente temporal ni permanente) capturar los datos e incluir copia de los documentos en el **Anexo 5** .

ANEXO 5

DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE O USUARIO, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS FÍSICAS EXTRANJERAS.

a) **Datos de identificación**, consistentes en:

- i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y apellidos que correspondan;
- ii) Fecha de nacimiento;
- iii) País de nacionalidad;
- iv) País de nacimiento;
- v) Fecha de ingreso al país;
- vi) Actividad, ocupación, profesión o giro del negocio al que se dedique el Cliente o Usuario;
- vii) Domicilio en territorio nacional o, en su caso, en el extranjero, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; ciudad o población; entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso; país y código postal;
- viii) Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia y, en su caso, extensión;
- ix) Correo electrónico, cuando cuente con éste;
- x) Firma autógrafa del Cliente o Usuario.

b) **Documentos de identificación**, consistentes en copia de los siguientes:

- i) Pasaporte vigente expedido por la autoridad competente del país de origen;
- ii) Documento migratorio vigente que acredite su legal estancia en el país, cuando corresponda.

REGLAS importantes especialmente útil cuando hay **extranjeros y canales digitales** involucrados. Piensa en esto como un **mapa de control fronterizo normativo** 🗺️ .

🚦 **Regla base para extranjeros (clave)**

⚠️ **Los extranjeros NO entran automáticamente en expediente simplificado.**

Por definición regulatoria y práctica UIF, **el riesgo es medio o alto por defecto**, salvo justificación expresa.

Matriz operativa: Extranjeros

EXPEDIENTE COMPLETO (regla general)

Aplica en estos casos (la mayoría):

Supuesto

Persona física extranjera

Operación presencial o digital

Operación vía medios electrónicos

No existe clasificación formal de bajo Riesgo

Extranjeros con estancia temporal o visitante

¿Qué se integra obligatoriamente?

 **TODO el Anexo 5**, sin excepción:

- Pasaporte vigente
- Documento migratorio
- Fecha de ingreso al país
- Domicilio
- Actividad económica
- Firma autógrafa

 **No es opcional.** La omisión de un solo elemento = incumplimiento.

Cuando si aplica  **EXPEDIENTE SIMPLIFICADO (excepción muy controlada)**

Solo puede aplicar si TODAS se cumplen:

Condición

Cliente clasificado como **bajo Riesgo**

Criterios documentados en MANUAL DE POLITICAS

Operaciones **recurrentes, trazables y de bajo monto**

Sin alertas, inconsistencias o listas

Aceptación explícita del riesgo residual

Advertencia realista:

En auditoría, UIF **espera expediente completo para extranjeros**. El simplificado es **defendible solo en casos extraordinarios**.

Cuando el extranjero opera **por medios electrónicos**:

Se exige adicionalmente:

- Integrar **expediente ANTES** de operar
- Mecanismos de identificación reforzados:
 - validación documental
 - verificación de identidad

- prevención de suplantación
- Procedimientos documentados en MANUAL DE POLITICAS

📌 **No basta** con “subir documentos”.

Debe existir:

- trazabilidad
- controles antifraude
- vinculación identidad–documento–operación

🔄 **Regla de escalamiento inmediato**

Si un extranjero:

- incrementa montos
- cambia patrón de conducta
- presenta alerta
- entra en listas

➡ **Expediente completo inmediato**, aunque antes fuera “simplificado”.

IV. Cliente o Usuario = persona moral de nacionalidad extranjera, asentar los datos e incluir copia de los documentos señalados en el **Anexo 6** .

ANEXO 6

DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE O USUARIO, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD EXTRANJERA.

a) **Datos de identificación**, consistentes en:

- i) Denominación o razón social;
- ii) Fecha de constitución;
- iii) País de nacionalidad;
- iv) Clave del Registro Federal de Contribuyentes, cuando cuente con ella;
- v) Actividad, objeto social u objeto social preponderante;
- vi) Domicilio en territorio nacional o, en su caso, en el extranjero, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; ciudad o población; entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso; país y código postal;
- vii) Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia y, en su caso, extensión;
- viii) Correo electrónico, cuando cuente con éste;
- ix) Nombre completo, sin abreviaturas, del representante legal o apoderado que celebre el acto u operación;
- x) Fecha de nacimiento del representante legal o apoderado;
- xi) País de nacionalidad del representante legal o apoderado;
- xii) Firma autógrafa del representante legal o apoderado.

b) **Documentos de identificación**, consistentes en copia de los siguientes:

- i) Documento oficial que acredite la constitución, existencia y personalidad jurídica de la persona moral extranjera, debidamente legalizado o apostillado, según corresponda;
- ii) Documento oficial que acredite las facultades del representante legal o apoderado que celebre el acto u operación, debidamente legalizado o apostillado, según corresponda;
- iii) Identificación oficial vigente del representante legal o apoderado, conforme a lo señalado en el Anexo 5 de las presentes Reglas;
- iv) Comprobante de domicilio.



Regla base para personas morales extranjeras



La regla general es EXPEDIENTE COMPLETO.

El expediente simplificado es **excepcional, difícil de defender y altamente escrutado** por UIF/SAT.

Matriz operativa: Persona moral extranjera

EXPEDIENTE COMPLETO (obligatorio por defecto)

Aplica cuando ocurra **cualquiera** de estos supuestos (la práctica común):

Supuesto

Persona moral extranjera

Operación presencial o digital

Operación por medios electrónicos

No existe clasificación documentada de bajo Riesgo

Existe estructura corporativa compleja

Existen representantes extranjeros

¿Qué se integra?

 **TODO el Anexo 6**, sin excepción:

- Documento constitutivo **legalizado o apostillado**
- Poderes del representante **legalizados/apostillados**
- Identificación del representante (Anexo 5)
- Domicilio nacional o extranjero
- Actividad / objeto social
- Firma autógrafa

Nota crítica:

La ausencia de legalización o apostilla **invalida el expediente** en auditoría.

EXPEDIENTE SIMPLIFICADO (solo casos extraordinarios)

Solo puede defenderse si TODAS se cumplen:

Condición

Clasificación formal como **bajo Riesgo**

Criterios escritos y vigentes en MANUAL DE POLITICAS

Estructura corporativa simple y transparente

País de origen sin riesgo alto (GAFI/UIF)

Operaciones trazables y de bajo monto

Sin alertas, listas o cambios

Advertencia práctica:

En personas morales extranjeras, **UIF espera expediente completo** incluso cuando el monto es bajo.

Cuando la persona moral extranjera opera **por medios electrónicos:**

Obligaciones adicionales:

- Expediente **integrado antes de operar**

- Validación reforzada de:
 - identidad del representante
 - facultades legales
 - autenticidad documental
- Prevención de:
 - suplantación
 - uso indebido de identidad corporativa
- Procedimientos documentados en el MANUAL DE POLITICAS

 Subir PDFs no es suficiente.

Debe existir:

- trazabilidad documental
- control de versiones
- validación de apostilla/legalización
- vínculo claro representante–facultades–acto

 Regla de escalamiento inmediato

Si la persona moral extranjera:

- cambia representantes
- modifica su estructura
- incrementa operaciones
- aparece en listas o alertas

 **Expediente completo inmediato**, aunque antes fuera “simplificado”.

IV Bis. Cliente o Usuario = **embajada, consulado u organismo internacional, acreditado ante el Estado Mexicano, con sede o residencia en nuestro país**, asentar los **datos e incluir copia de los documentos** señalados en el **Anexo 6 Bis**.

ANEXO 6 BIS

DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE O USUARIO, CUANDO SE TRATE DE EMBAJADAS, CONSULADOS U ORGANISMOS INTERNACIONALES, ACREDITADOS ANTE EL ESTADO MEXICANO, CON SEDE O RESIDENCIA EN TERRITORIO NACIONAL.

a) **Datos de identificación**, consistentes en:

- i) Denominación o nombre oficial de la embajada, consulado u organismo internacional;
- ii) País u organismo internacional al que pertenezca;
- iii) Domicilio en territorio nacional, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población; entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso, y código postal;
- iv) Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia y, en su caso, extensión;
- v) Correo electrónico, cuando cuente con éste;
- vi) Nombre completo, sin abreviaturas, del funcionario o representante que celebre el acto u operación;
- vii) Cargo o puesto del funcionario o representante que celebre el acto u operación;
- viii) Fecha de nacimiento del funcionario o representante que celebre el acto u operación;
- ix) Firma autógrafa del funcionario o representante que celebre el acto u operación.

b) **Documentos de identificación**, consistentes en copia de los siguientes:

- i) Documento oficial que acredite la existencia, representación y acreditación ante el Estado Mexicano de la embajada, consulado u organismo internacional;
- ii) Documento oficial que acredite las facultades del funcionario o representante que celebre el acto u operación;
- iii) Identificación oficial vigente del funcionario o representante que celebre el acto u operación;
- iv) Comprobante de domicilio.

Regla base para Anexo 6 Bis

 Los entes diplomáticos **NO** son automáticamente “bajo Riesgo”, pero **sí son candidatos naturales a expediente simplificado, si cumplen condiciones muy específicas.**

Matriz operativa: Anexo 6 Bis

EXPEDIENTE SIMPLIFICADO (sí puede aplicar)

Aplica SOLO SI TODAS estas condiciones se cumplen:

Condición

Es embajada, consulado u organismo internacional

Está **formalmente acreditado** ante el Estado Mexicano

Representante plenamente identificado

Operaciones **institucionales**, no comerciales

Clasificado como **bajo Riesgo**

Criterios escritos en el documento MANUAL DE POLITICAS

Sin alertas, listas o desvíos

¿Qué se integra?

ÚNICAMENTE lo previsto en Anexo 6 Bis:

- Documento de acreditación
- Facultades del representante
- Identificación del funcionario
- Domicilio
- Firma

Clave práctica:

Aquí el **estatus diplomático sustituye** gran parte del análisis corporativo tradicional.

EXPEDIENTE COMPLETO (obligatorio)

Aplica si ocurre cualquiera de estos supuestos:

Supuesto

Actividad **no estrictamente institucional**

Operaciones atípicas o financieras complejas

Uso de intermediarios o terceros

Falta de acreditación clara

Operaciones digitales sin control reforzado

Alertas o requerimiento UIF/SAT

En estos casos, se debe:

- ampliar expediente, y
- documentar controles adicionales (aunque el anexo sea 6 Bis).

Cuando el ente diplomático u organismo internacional **opera por medios electrónicos**:

Obligaciones adicionales:

- Expediente **previo** a la operación
- Verificación reforzada del:
 - funcionario firmante
 - facultades vigentes
- Prevención de:
 - suplantación de identidad
 - uso indebido de credenciales institucionales
- Procedimientos documentados en MANUAL DE POLITICAS

 Ojo clave:

El estatus diplomático **NO elimina** la obligación de controles tecnológicos.

 Regla de revisión continua

Si el ente diplomático:

- cambia de representante
- modifica su estatus
- realiza operaciones fuera de su función
- incrementa montos o frecuencia

 Reevaluación inmediata del riesgo

 Posible migración a expediente completo

V. Para las **personas morales, dependencias y entidades incluidas en el Anexo 7-A** (ver abajo)* Reglas, quienes realicen las Actividades Vulnerables podrán aplicar lo siguiente: (**obligación de recabar la copia del documento de identificación oficial**) por lo que en todo caso, integrarán el expediente de identificación respectivo con los datos señalados en el **Anexo 7**.

Las empresas que realicen las Actividades Vulnerables **podrán aplicar las medidas simplificadas** cuando las referidas personas morales, dependencias y entidades incluidas en Anexo 7-A se consideren como Clientes o Usuarios de **bajo Riesgo**.

ANEXO 7-A

SOCIEDADES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A LAS QUE SE LES **SERÁ APLICABLE EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO** A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 12 DE LAS PRESENTES REGLAS.

- Sociedades Controladoras de Grupos Financieros
- Sociedades de Inversión
- Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro
- Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión
- Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión
- Instituciones de Crédito
- Casas de Bolsa
- Casas de Cambio
- Administradoras de Fondos para el Retiro
- Instituciones de Seguros
- Sociedades Mutualistas de Seguros
- Instituciones de Fianzas
- Almacenes Generales de Depósito
- Arrendadoras Financieras
- Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
- Sociedades Financieras Populares
- Sociedades Financieras Rurales
- Sociedades Financieras de Objeto Limitado
- Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
- Uniones de Crédito
- Empresas de Factoraje Financiero
- Sociedades Emisoras de Valores *
- Entidades Financieras del Exterior **
- Dependencias y Entidades públicas federales, estatales y municipales
- Bolsas de Valores
- Instituciones para el Depósito de Valores
- Empresas que administren mecanismos para facilitar las transacciones con valores
- Contrapartes Centrales

* Cuyos valores se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores.

** Que se encuentren constituidas en países o territorios en los que se apliquen medidas para prevenir, detectar y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo y que estén supervisadas respecto del cumplimiento de tales medidas.

ANEXO 7

Datos y documentos de identificación del Cliente o Usuario

(Personas morales, dependencias y entidades consideradas de bajo Riesgo)

a) **Datos de identificación**, consistentes en:

- i) Denominación o razón social;
- ii) Fecha de constitución o creación;
- iii) País de nacionalidad;
- iv) Clave del Registro Federal de Contribuyentes, cuando cuente con ella;
- v) Actividad, objeto o funciones que realice;
- vi) Domicilio, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población; entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso, y código postal;
- vii) Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia y, en su caso, extensión;
- viii) Correo electrónico, cuando cuente con éste;
- ix) Nombre completo, sin abreviaturas, del representante, servidor público o funcionario que celebre el acto u operación;
- x) Cargo o puesto del representante, servidor público o funcionario que celebre el acto u operación;
- xi) Fecha de nacimiento del representante, servidor público o funcionario que celebre el acto u operación;
- xii) Firma autógrafa del representante, servidor público o funcionario que celebre el acto u operación.

b) **Documentos de identificación**, consistentes en copia de los siguientes:

- i) Documento oficial que acredite la constitución, creación o existencia de la persona moral, dependencia o entidad;
- ii) Documento oficial que acredite las facultades del representante, servidor público o funcionario que celebre el acto u operación;
- iii) Identificación oficial vigente del representante, servidor público o funcionario que celebre el acto u operación;
- iv) Comprobante de domicilio.

Este cruce es el **corazón operativo** del “**expediente simplificado estándar**” en PLD.

 **Regla maestra del expediente simplificado estándar (para *Personas morales, dependencias y entidades consideradas de bajo Riesgo*)**

 **El expediente simplificado estándar aplica SOLO mientras el Cliente cumpla los criterios de bajo Riesgo definidos y documentados.**

En cuanto se rompe un criterio → **expediente completo obligatorio.**

 **¿Qué es el expediente simplificado estándar?**

 **CONTENIDO (Anexo 7)**

 **Cuándo SÍ aplica el expediente simplificado estándar**

Deben cumplirse TODAS estas condiciones:

Condición

Sujeto incluido en Anexo 7-A

Clasificado formalmente como bajo Riesgo

Criterios escritos y vigentes en MANUAL DE POLITICAS

Operaciones acordes a su objeto

Montos y frecuencia razonables

Sin alertas, listas ni inconsistencias

 **Límites claros: cuándo un “bajo Riesgo” deja de serlo**

Aquí está la parte crítica. **Cualquiera** de los siguientes eventos **rompe el bajo Riesgo automáticamente:**

 **1. Desviación del objeto o función**

Ejemplos:

- Dependencia pública realizando operaciones comerciales atípicas
- Persona moral con actividad distinta a la declarada

 **2. Incremento relevante de montos o frecuencia**

Ejemplos:

- Operaciones recurrentes no previstas
- Montos crecientes sin justificación

 **3. Uso de intermediarios o terceros no identificados**

Ejemplos:

- Representantes no registrados
- Terceros que ejecutan operaciones

 **4. Alertas, inconsistencias o listas**

Ejemplos:

- Inconsistencias documentales
- Coincidencias en listas restrictivas
- Requerimientos UIF/SAT

● 5. Falta de criterios documentados

Si no existe UN MANUAL DE POLITICAS que:

- defina bajo Riesgo,

🔄 Regla de transición obligatoria

Cuando se rompe el bajo Riesgo:

- **NO hay periodo de gracia**
- **NO hay discrecionalidad**
- **NO se espera requerimiento**

➡ **Expediente completo inmediato**, conforme al anexo correspondiente (4, 4 Bis, 6, etc.).

V Bis. Clientes o Usuarios = **Personas morales mexicanas de derecho público**, señaladas en el Anexo 7 Bis-A (ver abajo) , así como las demás que determine la UIF, quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán aplicar lo siguiente: (**obligación de recabar la copia del documento de identificación oficial**) por lo que en todo caso, integrarán el expediente de identificación respectivo con los datos señalados en el **Anexo 7 Bis**.

ANEXO 7 BIS A = PERSONAS MORALES MEXICANAS DE DERECHO PÚBLICO A LAS QUE SE LES SERÁ APLICABLE EL **RÉGIMEN SIMPLIFICADO** A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V BIS DEL ARTÍCULO 12 DE LAS PRESENTES REGLAS.

- Secretaría de Gobernación
- Secretaría de Relaciones Exteriores:
- Secretaría de la Defensa Nacional
- Secretaría de Marina
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público
- Secretaría de Comunicaciones y Transportes
- Secretaría de la Función Pública
- Centro de Investigación y Seguridad Nacional
- Instituto Nacional de Migración
- Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
- Servicio de Administración Tributaria

Anexo 7 Bis-A

Otorga **elegibilidad automática** al **régimen simplificado** a **ciertas personas morales mexicanas de derecho público por su naturaleza institucional**.

El expediente simplificado **solo puede mantenerse** si el Cliente o Usuario es **clasificado como de bajo Riesgo**, con **criterios documentados** y **sin desviaciones**.



Regla maestra (la más importante)



Anexo 7 Bis-A = elegibilidad automática



Artículo 17 = validación continua del bajo Riesgo



Estar en el Anexo 7 Bis-A NO elimina:

- análisis de riesgo,
- obligación de criterios,
- ni posibilidad de pérdida del régimen simplificado.



Matriz clara: Elegibilidad vs Bajo Riesgo



Elegibilidad automática (Anexo 7 Bis-A)

Se cumple **por el solo hecho de pertenecer a la lista**, por ejemplo:

- SHCP
- SRE
- SAT
- SEDENA
- SEMAR
- INM

Bajo Riesgo Debe **validarse expresamente**, incluso para entes del Anexo 7 Bis-A.

Requisitos acumulativos:

Requisito

Operaciones estrictamente institucionales

Funcionario plenamente identificado y facultado

Montos y frecuencia acordes a función pública

Sin intermediarios ni terceros

Sin alertas ni requerimientos

Criterios documentados en MANUAL DE POLITICAS

 Escenario crítico (muy común)

Ente del Anexo 7 Bis-A, pero...

- operación atípica
- uso de tercero
- incremento no esperado
- requerimiento UIF/SAT

 Resultado inmediato:

 **Pierde bajo Riesgo**

 **Pierde expediente simplificado**

 **Debe ampliarse expediente**

 Regla de revisión continua

La elegibilidad **no se revisa**.

El bajo Riesgo **sí se revisa permanentemente**.

Cada operación relevante es debe ser un **test implícito**

ANEXO 7 BIS

Datos de identificación de los Clientes o Usuarios

(Personas morales mexicanas de derecho público referidas en el Anexo 7 Bis-A)

a) Asentar los siguientes datos:

- i) Nombre de la persona moral de derecho público que corresponda;
- ii) Fecha de creación o Clave del Registro Federal de Contribuyentes;
- iii) Domicilio, compuesto de los elementos siguientes: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población; entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso, y código postal, y
- iv) Nombre(s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas, así como fecha de nacimiento de los funcionarios o servidores públicos que realicen el acto u operación a nombre de la dependencia, entidad, oficina u organismo de que se trate.

Régimen simplificado de Personas morales mexicanas de derecho público (entes públicos) específicas a las que **sí puede aplicarse** el régimen simplificado (secretarías, dependencias y entidades listadas).

⚠ Estar en el Anexo 7 Bis-A **habilita** el régimen simplificado, **no lo garantiza de forma permanente**.

🚦 Regla maestra del régimen simplificado de entes públicos

● El régimen simplificado aplica **SOLO** a las personas morales de derecho público listadas en el Anexo 7 Bis-A

MIENTRAS mantengan su perfil institucional y de bajo Riesgo documentado.

Cualquier desviación → **expediente completo inmediato**.

📁 ¿Cómo queda cerrado el régimen simplificado?

● **EXPEDIENTE SIMPLIFICADO DE ENTE PÚBLICO (válido)**

Requisitos acumulativos (todos deben cumplirse):

Requisito

Ente listado en Anexo 7 Bis-A

Persona moral mexicana de derecho público

Función estrictamente institucional

Clasificado formalmente como bajo Riesgo en MANUAL de POLITICAS

Criterios documentados en MANUAL DE POLITICAS

Sin alertas, investigaciones o desvíos

Contenido del expediente:

➡ **ÚNICAMENTE lo previsto en el Anexo 7 Bis**

(nombre del ente, fecha/RFC, domicilio, funcionarios intervinientes)

● **Eventos de pérdida automática del bajo Riesgo**

Cualquiera de los siguientes **rompe el régimen simplificado de inmediato**, sin margen de interpretación:

● **1. Operaciones fuera de la función pública**

Ejemplos:

- Actos con fines comerciales
- Ingresos o flujos no institucionales
- Operaciones con terceros sin base legal

● **2. Uso de intermediarios o representantes no autorizados**

Ejemplos:

- Funcionarios no facultados
- Terceros actuando en nombre del ente
- Mandatos informales

● **3. Incrementos atípicos de monto, frecuencia o complejidad**

Ejemplos:

- Volúmenes inusuales
- Operaciones recurrentes no previstas
- Operaciones transfronterizas no justificadas

● **4. Alertas, investigaciones o requerimientos**

Ejemplos:

- Requerimientos UIF/SAT/ASF
- Observaciones de órganos de control
- Coincidencias en listas

● **5. Pérdida de estatus institucional o cambio jurídico**

Ejemplos:

- Descentralización no documentada
- Cambio de naturaleza jurídica
- Reorganización administrativa relevante

● **6. Ausencia o desactualización del MANUAL DE POLITICAS**

Si:

- no existe el documento,
- no contempla entes públicos,

- o no justifica bajo Riesgo,

Regla de transición obligatoria

Ante cualquier evento de ruptura:

- reclasificación inmediata,
- ampliación de expediente,
- documentación del cambio de estatus,
- aplicación del anexo completo que corresponda.

Sin espera. Sin discrecionalidad.

VI. Cliente o Usuario = fideicomiso, asentar los datos e incluir copia de los documentos señalados en el Anexo 8.

ANEXO 8

Datos y documentos de identificación de los Clientes o Usuarios (FIDEICOMISOS)

- a) **Datos de identificación**, consistentes en:
- i) Número o clave de identificación del fideicomiso;
 - ii) Denominación o nombre del fideicomiso, cuando exista;
 - iii) Fecha de celebración del contrato de fideicomiso;
 - iv) Fines u objeto del fideicomiso;
 - v) Datos de identificación del fideicomitente o fideicomitentes;
 - vi) Datos de identificación del fiduciario;
 - vii) Datos de identificación del fideicomisario o fideicomisarios, en su caso;
 - viii) Datos de identificación del o de los delegados fiduciarios que celebren el acto u operación;
 - ix) Domicilio para recibir notificaciones;
 - x) Firma autógrafa del delegado fiduciario que celebre el acto u operación.
- b) **Documentos de identificación**, consistentes en copia de los siguientes:
- i) Contrato de fideicomiso y, en su caso, sus modificaciones;
 - ii) Documento que acredite la existencia y personalidad jurídica del fiduciario;
 - iii) Documento que acredite las facultades del delegado fiduciario que celebre el acto u operación;
 - iv) Identificación oficial vigente del delegado fiduciario que celebre el acto u operación;
 - v) Comprobante de domicilio.

👉 **No crea régimen simplificado automático** para fideicomisos.

SI y CUÁNDO podría haber medidas simplificadas:

- solo para Clientes **de bajo Riesgo**,
- con criterios **expresos y documentados** (Art. 37),
- y **se pierde inmediatamente** si hay desviaciones.

Impone **controles reforzados** si el fideicomiso opera por:

- medios electrónicos,
- plataformas digitales,
- o tecnología no presencial.

Regla maestra para fideicomisos

● La regla general es **EXPEDIENTE COMPLETO SIEMPRE**.

● El expediente simplificado en fideicomisos es **excepcional, muy restringido y altamente cuestionado** en auditoría.

Matriz operativa: Fideicomisos

● **EXPEDIENTE COMPLETO (obligatorio por defecto)**

Aplica en prácticamente todos los casos:

Supuesto

Existencia de fideicomiso

Multiplicidad de partes

Estructura legal indirecta

Operación presencial o digital

Operación por medios electrónicos

¿Qué se integra?

➡ **TODO el Anexo 8**, sin excepción:

Nota UIF práctica:

Un fideicomiso **sin beneficiarios claros o con beneficiarios variables** eleva el riesgo automáticamente.

● **¿Cuándo podría existir expediente simplificado? (muy restringido)**

SOLO puede defenderse si TODAS estas condiciones se cumplen:

Condición (todas obligatorias)

Fideicomiso **de administración**, no de inversión

Fiduciario es **institución financiera regulada**

Fideicomitente y fideicomisarios plenamente identificados

Beneficiarios **determinados y transparentes**

Operaciones **institucionales y trazables**

Sin operaciones transfronterizas

No uso de medios electrónicos de alto riesgo

Clasificación formal como bajo Riesgo

Criterios documentados en Art. 37

Advertencia realista:

Aunque todo se cumpla, **UIF puede exigir expediente completo**.

Cuando el fideicomiso **opera por medios electrónicos:**

- se exige identificación **previa y reforzada**,

- se incrementa el riesgo inherente,
- se **reduce drásticamente** la posibilidad de bajo Riesgo.

● **Eventos de pérdida automática del bajo Riesgo**

Cualquiera de estos **rompe el bajo Riesgo inmediatamente**:

- **1. Beneficiarios indeterminados, cambiantes o discrecionales**
- **2. Uso del fideicomiso para inversión, financiamiento o dispersión**
- **3. Operaciones transfronterizas o con terceros**
- **4. Incrementos atípicos de monto o complejidad**
- **5. Alertas, listas, requerimientos UIF/SAT**
- **6. Falta de criterios en MANUAL DE POLITICAS**

Regla de transición obligatoria

Ante cualquier evento de ruptura:

- ampliación inmediata del expediente,
- integración completa del Anexo 8,
- documentación del cambio de estatus.

Sin espera. Sin discrecionalidad.

VII. Cuando se trate del **Dueño Beneficiario**, quienes realicen las Actividades Vulnerables **asentarán y recabarán los mismos datos y documentos** que los establecidos en los **Anexos 3, 4, 4 Bis, 5, 6, 6 Bis u 8** según corresponda, en caso de que el Cliente o Usuario cuente con ellos.

Dueño Beneficiario , es igual al BENEFICIARIO CONTROLADOR

¿ que es **BENEFICIARIO CONTROLADOR**?

- I. **Beneficiario Controlador**, a la persona o grupo de personas que:
 - a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o
 - b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de Cliente o Usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice una Actividad Vulnerable, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.

Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o cualquier otro acto, puede:

- i) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes;
- ii) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, o
- iii) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma.

No se considerarán como Beneficiarios Controladores a los poderdantes o mandantes en los casos en que sus apoderados o mandatarios celebren el acto u operación de que se trate.

REGLAS IMPORTANTES

Cuando los documentos de identificación proporcionados presenten tachaduras o enmendaduras, quienes realicen las Actividades Vulnerables recabarán otro medio de identificación o, en su defecto, solicitarán dos referencias bancarias o comerciales y dos referencias personales que incluyan los siguientes datos

- Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas o, en caso de ser extranjero, los apellidos completos que correspondan y nombre (s);
- Domicilio en el lugar de residencia, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso; código postal y país; *(Numeral reformado D.O.F. 24 julio 2014)*
- Número(s) de teléfono en que se pueda localizar, incluida la clave de larga distancia y, en su caso, extensión, cuando cuenten con aquél;

NOTA: Se deberán verificar dichos datos con las personas que suscriban tales referencias, antes de que se establezca la Relación de Negocios o se celebre el acto u operación respectivo. (poner una casilla de que se verificaron los datos***)

Los expedientes de identificación podrán ser utilizados en todos los actos u operaciones que lleven a cabo con el mismo Cliente o Usuario.

Al recabar las copias de los documentos que deban integrarse a los expedientes de identificación del Cliente o Usuario, quien realice la Actividad Vulnerable de que se trate deberá asegurarse de que éstas sean legibles y cotejarlas contra los documentos originales o copias certificadas correspondientes.

Quienes realicen Actividades Vulnerables podrán conservar en forma física los datos y documentos que deban formar parte de los expedientes de identificación de sus Clientes o Usuarios, sin necesidad de conservarlos de manera electrónica, siempre y cuando cuenten con todos los datos y documentos del expediente de identificación respectivo dentro de un mismo archivo físico único.

